



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Energía y Minas, relativa al otorgamiento de la concesión directa de explotación, para recursos de la sección C), pizarra, «Carmen» n.º 15.278, situada en el término municipal de Encinedo (León).

Examinado el expediente relativo a la solicitud de otorgamiento de la concesión directa de explotación, para recursos de la Sección C), pizarras, denominada «Carmen» n.º 15.278, sita en el término municipal de Encinedo, de la provincia de León, y del que resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.— Mediante Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Energía y Minas, se declaran terrenos francos y se anuncia la convocatoria del XIX Concurso Público de derechos mineros en la provincia de León.

2.— Con fecha 15 de mayo de 2018 se emite Resolución de la Delegación Territorial de León, relativa al XIX Concurso Público de derechos mineros de la provincia de León. En la misma se resuelve inscribir la Concesión Directa de Explotación, nombrada «Carmen» N.º 15.278, cuyo solicitante es Leonstone S.L., e iniciar la tramitación de la solicitud de acuerdo con el Art. 85 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (en adelante RGRM).

3.— Con fechas 21 de agosto de 2018 y 22 de diciembre de 2018, la mercantil Leonstone, S.L., presenta la documentación indicada en el artículo 85 del RGRM.

4.— Con fecha 18 de febrero de 2021, mediante Resolución del jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, se clasifica el recurso pizarra de la concesión directa de explotación solicitada en la Sección C) de la Ley de Minas, y se declara la admisión definitiva de la solicitud, salvo mejor derecho.

5.— Con fecha 23 de julio de 2021 el Instituto Geológico y Minero de España emite informe favorable a que el expediente de solicitud de Concesión Directa de Explotación «Carmen» N.º 15.278, vea completado su trámite administrativo.

6.— Con fecha 13 de diciembre de 2021, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León remite a la Dirección General de Energía y Minas, el expediente relativo a la solicitud de otorgamiento de la concesión directa de explotación. Con fecha 19 de mayo de 2022, desde el Servicio de Minas, se requieren actuaciones complementarias al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León para continuar la tramitación del expediente.

7.— Con fecha 20 de septiembre de 2022, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León inicia el trámite de compatibilidad de la concesión directa de explotación solicitada con los derechos mineros denominados «Aurora N.º 219», «El Picón N.º 234» y «Carbajal de la Romana N.º 302».

Con fecha 1 de mayo de 2023, el Servicio Territorial de Industria Comercio y Economía de León solicita informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, en relación con la documentación presentada por el promotor. El 1 de diciembre de 2023 el Servicio Territorial de Medio Ambiente emite contestación a la consulta solicitada.

8.— Con fecha 29 de diciembre de 2023 el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León notifica a la mercantil Leonstone, S.L., requerimiento de documentación. Con fecha 01 de abril de 2024 Leonstone S.L., contesta al requerimiento manifestando que las labores de explotación, a realizar en la C.E. «Carmen» N.º 15.278, plantean la continuidad del desarrollo de proyectos y planes de restauración, ya aprobados.

9.— Con fecha 20 de noviembre de 2024, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, remite comunicación al Servicio Territorial de Medio Ambiente solicitando informe acerca de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental de las autorizaciones de explotación «Carbajal de la Romana» N.º 302 y «El Picón» N.º 234, que el promotor pretende hacer valer para el otorgamiento de concesión directa de explotación «Carmen» N.º 15.278.

10.— Con fecha 18 de marzo de 2025 el Servicio Territorial de Medio Ambiente, responde mediante comunicación HERMES al informe solicitado.

11.— Con fecha 15 de abril de 2025, Leonstone S.L., recibe oficio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, mediante el que se le comunican las contestaciones del Servicio Territorial de Medio Ambiente de diciembre de 2023 y de marzo de 2025, para su conocimiento.

12.— Con fecha 24 de abril de 2025, Leonstone S.L., en respuesta al oficio del Servicio Territorial, presenta escrito en el que indica que las labores de explotación, a realizar en la concesión directa de explotación «Carmen» N.º 15.278, están dentro de las autorizaciones de explotación vigentes, denominadas «Carbajal de la Romana» N.º 302 y «El Picón» N.º 234 y por lo tanto también se encuentran vigentes sus declaraciones de impacto ambiental.

Con fecha 28 de julio de 2025, la mercantil Leonstone S.L., como anexo a la contestación de 24 de abril, adjunta copia de documentación relativa a los proyectos de explotación, planes de restauración y estudios de impacto ambiental, actualmente autorizados de las autorizaciones de explotación «Carbajal de la Romana» N.º 302 y «El Picón» N.º 234.

13.— Con fecha 19 de febrero de 2026 el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León remite el nuevo informe a la Dirección General de Energía y Minas, indicando que procede otorgar a la empresa Leonstone S.L., las diez cuadrículas mineras solicitadas como concesión de explotación para la Sección C) pizarra, denominada «Carmen» N.º 15.278. Con fecha 11 de mayo de 2026 se recibe en el Servicio de Minas documentación complementaria del expediente de otorgamiento.

14.– En relación con los proyectos de explotación y planes de restauración de las autorizaciones de explotación «Carbajal de la Romana» N.º 302 y «El Picón» N.º 234 existen las siguientes resoluciones:

- La autorización de la Sección A) «Carbajal de la Romana» N.º 302 cuenta con Resolución, de fecha 23 de noviembre de 2009 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, por la que se autoriza la actualización del proyecto de explotación, plan de restauración y estudio de impacto ambiental.
- La autorización de la Sección A) «El Picón» N.º 234 cuenta con Resolución de fecha 08 de mayo de 2026 de la Delegación Territorial de León, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, relativa a la prórroga de vigencia por siete años, del proyecto de explotación, plan de restauración y estudio de impacto ambiental.

15.– Con fecha 16 de junio de 2026 el Servicio de Minas emite informe relativo al expediente y, una vez instruido, con fecha 24 de junio de 2026 y 29 de junio de 2026, se realizan trámites de audiencia a los interesados conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin que, transcurrido el plazo concedido, conste la presentación de alegaciones.

16.– Con fecha 27 de agosto de 2026, el Servicio de Minas emite Propuesta favorable al otorgamiento de la Concesión Directa de Explotación, para recursos de la Sección C), pizarra, denominada «Carmen» n.º 15.278, de 10 cuadrículas mineras, sita en el término municipal de Encinedo, de la provincia de León.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.– El Director General de Energía y Minas es el órgano competente para la resolución del expediente, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, que la modifica, el artículo 86 del Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto; el artículo 40.f de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y el artículo 9 del Decreto 14/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

2.– La tramitación del presente expediente se ha realizado de acuerdo con lo establecido en los artículos 63 al 66 de la vigente Ley de Minas y 84 al 87 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería. También se ha tenido en cuenta Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

3.– Teniendo en cuenta que:

- a) La Concesión Directa de Explotación «Carmen» N.º 15.278 se superpone a las Autorizaciones de Explotación para recursos de la Sección A), denominadas «Carbajal de la Romana» N.º 302, «El Picón» N.º 234 y «Aurora» N.º 219.

- b) La empresa Leonstone S.L., solicitante de la Concesión Directa de Explotación «Carmen» N.º 15.278, es titular de dos de ellas denominadas «Carbajal de la Romana» N.º 302 y «El Picón» N.º 234, sobre las que se superpone en gran medida la solicitud de Concesión Directa «Carmen» N.º 15.278.
- c) Los informes del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León indican que las labores de explotación a realizar en la concesión directa de explotación «Carmen» N.º 15.278, son continuación de las labores proyectadas y autorizadas en las autorizaciones de explotación «Carbajal de la Romana» N.º 302 y «El Picón» N.º 234, basándose en los proyectos y planes de restauración autorizados.

Cabe advertir, en base a lo anterior, que el otorgamiento de la concesión directa de explotación «Carmen» N.º 15.278 no comporta la aprobación de un nuevo proyecto de explotación para dicha concesión que autorice labores de aprovechamiento distintas a las ya autorizadas para las autorizaciones de explotación «Carbajal de la Romana» N.º 302 y «El Picón» N.º 234.

Unido a ello y dado que los plazos de vigencia de los proyectos de explotación de las Secciones A) «Carbajal de la Romana» N.º 302 y «El Picón» N.º 234, tienen un horizonte temporal que no abarca el periodo de vigencia de la concesión y que la explotación racional del recurso minero exige la integración y actualización de los proyectos de explotación vigentes, es necesaria la presentación de un nuevo Proyecto de Explotación, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Restauración, que garantice una explotación racional del recurso y una adecuada ordenación minera, integrando el conjunto de las labores de explotación previstas.

4.— Según el informe de 5 de diciembre de 2025 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, las garantías financieras o equivalentes constituidas para garantizar la ejecución de los planes de restauración de «Carbajal de la Romana» n.º 302 y «El Picón» n.º 234, por importes respectivos de 1.789.427,19 € y 1.333.536,75 €, se consideran suficientes, a efectos del presente otorgamiento, exclusivamente para las labores comprendidas en dichos planes.

5.— En lo que respecta a la compatibilidad de la concesión directa de explotación «Carmen» N.º 15.278, con las autorizaciones de explotación preexistentes denominadas «Carbajal de la Romana» N.º 302, «El Picón» N.º 234, y «Aurora» N.º 219, se ha efectuado por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León el trámite de compatibilidad necesario para dar cumplimiento al artículo 74 del RGRM.

Dado que el otorgamiento de la concesión directa de explotación «Carmen» N.º 15.278 se sustenta en los proyectos vigentes de las Autorizaciones de Explotación de la Sección A) denominada «El Picón» N.º 234 y de la Sección A) «Carbajal de la Romana» N.º 302, la ejecución de dichos proyectos se deberá realizar o bien sobre la concesión de explotación de la sección C) que ahora se otorga, o bien sobre las autorizaciones de explotación ya existentes, y por tanto no puede existir compatibilidad entre estos derechos que pretenden la explotación del mismo recurso minero.

No obstante, y para garantizar la continuidad de labores, hasta la comunicación de comienzo de los trabajos de la Sección C), continuarán ejecutándose los proyectos desde las autorizaciones de la Sección A), a partir de ese momento, la ejecución se efectuaría desde la nueva concesión de explotación.

En cuanto a la Autorización de Explotación de la Sección A) denominada «Aurora» N.º 219, al ser un derecho minero previo, sobre el que la concesión directa de explotación «Carmen» N.º 15.278 se superpone parcialmente, y que explota el mismo recurso minero, procede establecer que se deberán respetar los derechos preexistentes de esta Sección A), y por tanto, prevalecerán los derechos previamente adquiridos de la Sección A) «Aurora» N.º 219, en las zonas de superposición de sus respectivos perímetros.

6.— Constan en el expediente el informe favorable del Instituto Geológico y Minero de España, la propuesta favorable del Servicio Territorial competente y el informe favorable del Servicio de Minas de 16 de junio de 2026.

Vista la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vista la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificada por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, y el RD 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Por todo ello, y a propuesta del Servicio de Minas,

RESUELVO:

Primero.— Aprobar lo actuado en el expediente.

Segundo.— Otorgar a la sociedad Leonstone S.L. la Concesión Directa de Explotación denominada «Carmen» N.º 15.278, para recursos de la Sección C), pizarra, con una superficie de 10 cuadrículas mineras, sita en el término municipal de Encinedo, de la provincia de León, y de acuerdo con el plano de demarcación que se adjunta, delimitado por las siguientes coordenadas expresadas en coordenadas ETRS 89, con longitudes referidas al meridiano de Greenwich:

VÉRTICES	GEOGRÁFICAS	
	Longitud (W)	Latitud (N)
Pp	-6º 44' 20"	42º 16' 20"
1	-6º 44' 00"	42º 16' 20"
2	-6º 44' 00"	42º 15' 00"
3	-6º 45' 00"	42º 15' 00"
4	-6º 45' 00"	42º 16' 00"
5	-6º 44' 20"	42º 16' 00"

Declarar que el otorgamiento de la concesión no comporta la aprobación de nuevos proyectos de explotación ni autoriza labores, instalaciones o actuaciones distintas de las comprendidas en los proyectos de explotación, planes de restauración y pronunciamientos ambientales vigentes de «El Picón» N.º 234 y «Carbajal de la Romana» N.º 302.

El título de otorgamiento de la concesión contemplará las siguientes condiciones especiales:

- Los trabajos de explotación y de restauración se realizarán en los plazos, forma e intensidad aprobados en los proyectos de explotación, planes de restauración y planes de labores anuales, y su incumplimiento grave será motivo de caducidad de la concesión de explotación.
- Se deberán cumplir todas las condiciones impuestas en las resoluciones de autorización de los Proyectos de Explotación, Planes de Restauración y Declaraciones de Impacto Ambiental vigentes en cada momento, siendo su incumplimiento motivo de caducidad.
- No se podrán realizar labores de extracción de pizarra fuera de los límites autorizados en los correspondientes proyectos de explotación.
- Para realizar labores de infraestructura (pistas, escombreras, desmontes de cualquier tipo, etc.) fuera los perímetros autorizados, se deberá obtener previamente la correspondiente autorización.
- La inobservancia de estas condiciones podrá dar lugar a la caducidad del derecho minero de conformidad con lo previsto 109 j) del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

Tercero.– Determinar la incompatibilidad de trabajos entre la Concesión Directa de Explotación para recursos de la Sección C), pizarra, denominada «Carmen» N.º 15.278 con las Autorizaciones de Explotación de la Sección A), denominadas, «El Picón» N.º 234, y «Carbajal de la Romana» N.º 302 de la provincia de León, en las zonas de superposición de perímetros de ambos derechos mineros, prevaleciendo en ellos la Sección C) sobre la sección A).

Hasta el comienzo efectivo de los trabajos al amparo de la nueva concesión directa de explotación, previa realización de las comunicaciones y demás actuaciones exigibles, las labores continuarán ejecutándose exclusivamente al amparo de las referidas autorizaciones de la Sección A), con sujeción a sus proyectos, planes de restauración y pronunciamientos ambientales vigentes.

Desde el comienzo efectivo de los trabajos al amparo de «Carmen», no podrán ejecutarse simultáneamente bajo las autorizaciones de la Sección A) las mismas labores sobre la misma superficie y recurso.

En las zonas de superposición de perímetros con la Autorización de Explotación de la Sección A), denominada «Aurora» N.º 219 preexistente, prevalecerán los derechos mineros previamente adquiridos por este derecho minero.

Teniendo en cuenta que el otorgamiento de la Concesión de Explotación se considera una transmisión patrimonial que ha de tributar como constitución de derechos, según dispone el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como el artículo 10 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de dicho impuesto, el solicitante deberá liquidar dicho impuesto ante la Administración Tributaria de Castilla y

León, en León, presentando el resguardo que lo acredite en el plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese acreditado su cumplimiento quedará sin efecto el otorgamiento de la concesión de explotación.

El otorgamiento de la concesión de explotación se entiende sin perjuicio de tercero y no excluye la necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que con arreglo a las leyes sean necesarias, particularmente las licencias municipales.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

León, 1 de septiembre de 2026.

*El Director General
de Energía y Minas,*

Fdo.: JOSÉ ALBERTO CASTRO CAÑIBANO